主題精選：有償撥用 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 政府機關及國營事業以撥用或徵收方式取得公有
土地或私有土地之比較
發布日期: 2025-12-04
內文
• (一) 取得方式不同：
1. 政府機關及國營事業得以「撥用」方式取得公有土地，但不得以「徵收」方式取得公有土
地。
2. 政府機關及國營事業得以「徵收」方式取得私有土地，但不得以「撥用」方式取得私有土
地。
• (二) 國營事業不同：
1. 僅限於非公司組織之國營事業（亦即僅限於政府機關組織之國營事業），始得以撥用方式
取得公有土地。
2. 僅限於政府資本超過50%之國營事業（亦即得為公司組織之國營事業，但政府股份須超過
50%），始得以徵收方式取得私有土地
• (三) 取得權利不同：
1. 政府機關及國營事業以「有償撥用」取得公有土地之所有權，以「無償撥用」取得公有土
地之使用權。
2. 政府機關及國營事業以「土地徵收」取得私有土地之所有權，以「土地徵用」取得私有土
地之使用權。
• (四) 取償價格不同：
1. 政府機關及國營事業如以有償撥用取得公有土地，其取償價格以「公告土地現值」為準
（撥劃§III）；如以無償撥用取得公有土地，則無取償價格。

2. 政府機關及國營事業如以土地徵收取得私有土地，其取償價格以「市價」為準（徵§30I
II）；如以土地徵用取得私有土地，其每年取償價格以「公告土地現值百分之十」為準（徵
§58V）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下